

0000031-34.2021.8.26.0600

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... de sua função:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

1ª Vara Judicial

Av. Rio Grande, 730, Promissao - SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000031-34.2021.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000031-34.2021.8.26.0600

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Antonio Ferreira de Souza

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §1º, do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 130/132), que no dia 09 de julho de 2021, por volta das 00h50min, na via pública, Rua Olívio Pereira Ramos, 474, Centro, nesta cidade e comarca de Promissão/SP, JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA, Vulgo "Carequinha", (i) depois de subtraída a quantia de R\$50,00, coisa pertencente à vítima Aleksander Cerqueira Leite, empregou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro; (ii) trazia consigo, para consumo pessoal, 04 (quatro) pedras de "crack", em quantidade inicialmente pesada em 1,221, acondicionadas em saco plástico, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia (fls. 130/132): "Segundo restou apurado, por ocasião dos fatos, JOSÉ ANTÔNIO, vulgo "Carequinha", abordou a vítima Aleksander na via pública, e, inicialmente, o indagou se teria algum dinheiro trocado para comprar um salgado. A vítima, por sua vez, disse-lhe que não possuía dinheiro trocado, apenas uma cédula de R\$50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, JOSÉ ANTÔNIO, pegou o dinheiro da vítima e, mediante grave ameaça, colocou uma das mãos por baixo da camisa e disse que estava armado, bem como: "não vem não, senão você vai ver o que eu faço", evadindo-se na sequência. A vítima Aleksander ao ver que o denunciado se evadia do local, percebeu que ele não estava armado e acionou a polícia militar, informando as características do agente. De posse das informações, policiais realizaram diligências e, momentos depois, encontraram JOSÉ ANTÔNIO, cerca de cinco ou seis quadras do local dos fatos. Durante a abordagem, em busca pessoal, foi encontrado com o denunciado a quantia de R\$ 00,50 centavos e 04 (quatro) pedras de "crack". A vítima Aleksander reconheceu, sem sombra de dúvidas, JOSÉ ANTÔNIO como sendo o agente que lhe assaltou naquela noite".

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/03).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 107/109).

A denúncia foi recebida aos 23 dias do mês de julho de 2.021 (fls. 134).

O réu foi citado (fls. 224), apresentando defesa prévia (fls. 259/260).

A prisão preventiva foi mantida (fls. 252).

A decisão que recebeu a denúncia foi mantida e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 274/275).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima Aleksander Cerqueira Leite e as testemunhas da acusação Cléber Batalha Rodrigues e Leandro Bezerra Lima dos Santos. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia.

A Defesa sustentou pela desclassificação ao furto ou aplicação da pena mínima de acordo com as circunstâncias do caso.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa. Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, §1º, do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Passo a análise da prova oral produzida.

Aleksander Cerqueira Leite, vítima, afirmou que estava passando na rua, vindo da casa da namorada e o réu pediu dinheiro para um lanche. Todavia, ao afirmar que não tinha dinheiro trocado, o réu lhe tomou os cinquenta reais e pareceu estar armado, afirmando que não era para ir atrás se não iria atirar. Conhecia o réu porque ele frequentava o bar de seu pai, mas que não estavam utilizando drogas juntos naquele dia. Ainda, diz que já foi usuário, mas há muito não faz uso.

Leandro Bezerra Lima dos Santos, policial militar, testemunhou que foi radiado via COPOM um roubo a transeunte. No local dos fatos, a vítima informou que o réu lhe solicitou dinheiro. A vítima mostrou os 50 reais para o réu para mostrar que não tinha dinheiro trocado e o réu teria lhe subtraído aparentando estar armado.

Fizeram patrulhamento e encontraram o réu ali próximo, mas foi encontrado com ele apenas 4 pedras de crack. Antes, em diligência, viram o réu sozinho sentado em frente a uma clínica odontológica, mas apenas sentado, sem fazer uso de drogas.

Cléber Batalha Rodrigues, policial militar, testemunhou que estava de serviço com o Cabo Leandro e tiveram informações de um roubo. Em contato com a vítima, ela informou que o "Carequinha" lhe pediu um dinheiro para um lanche, mas informou que não tinha trocado. O réu pegou o dinheiro aparentando estar armado. Em patrulhamento, localizaram o réu próximo ao local, com crack. A vítima o reconheceu "sem sombra de dúvida". Não se recorda se abordaram o réu no dia do crime, mas como

ele fica sempre ali na área central, ele já foi abordado várias vezes, embora não se lembre do dia do crime. Não tem conhecimento se a vítima é usuária de droga.

O réu José Antônio Ferreira de Souza, em seu interrogatório, afirmou que confessa os fatos. No dia do fato, queria usar mais droga e abordou essa pessoa, subtraindo 50 reais. E, no momento de guardar o dinheiro, aparentou estar armado para a vítima. A droga era para consumo próprio. O momento da abordagem estava próximo à quadra do Grêmio e os policiais perguntaram sobre os fatos. Foi réu confesso aos policiais, apenas falando que não tinha arma. Foi encontrado os 50 reais com ele, mas não sabe o que aconteceu com esses 50 reais. A abordagem da vítima foi feita com o pedido de um dinheiro para comprar um lanche. A vítima demonstrou não ter trocado, oportunidade em que "deu um tapa" e pegou o dinheiro. Não falou nada para a vítima, ela acreditou que estaria armado ao guardar o dinheiro na cintura.

Artigo 157, §1º, do Código Penal.

A existência material do crime de roubo ficou comprovada, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), do boletim de ocorrência (fls. 48/51); dos autos de exibição e apreensão (fls. 12 e 13); do relatório final (fls. 122/126); bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

Encerrada a exposição da prova oral fornecida pela vítima e pelas testemunhas, convém salientar que não há qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A autoria delitiva, outrossim, é certa e recai, sem sombra de dúvida, sobre o acusado.

Nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção. Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo, já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido". (TJ/SP, Rel. Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal) - grifei.

É oportuno também mencionar que a jurisprudência confere regular eficácia probatória ao testemunho de policial relativo a fatos presenciados no exercício de sua função:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada". - grifei.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a

desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido". - grifei.

Dispõe o artigo 157 do Código Penal e seu parágrafo primeiro: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:" (...) § 1º - "Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro".

É dos autos que a vítima afirmou que foi abordada pelo acusado na via pública, que inicialmente, o indagou se teria algum dinheiro trocado para comprar um salgado. A vítima, por sua vez, disse-lhe que não possuía dinheiro trocado, apenas uma cédula de R\$50,00. Ato contínuo, o acusado pegou o dinheiro da vítima e, mediante grave ameaça, colocou uma das mãos por baixo da camisa e disse que estava armado, bem como "não vem não, senão você vai ver o que eu faço", evadindo-se na sequência. A vítima ressaltou que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o agente que lhe assaltou naquela noite.

O roubo impróprio é aquele onde o emprego da violência ou da grave ameaça ocorre depois da subtração. Ora, estava o réu na posse do dinheiro quando simulou estar armado para garantir a posse do bem e sua impunidade usando de grave ameaça contra a vítima.

Aplica-se ao caso a súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Desse modo, a participação do réu ficou suficientemente demonstrada, diante do forte e harmônico conjunto probatório, corroborada por sua confissão.

Também não há que se falar em fragilidade da prova pelo reconhecimento feito pela vítima, na medida que eventual inobservância das formalidades processuais não é causa de nulidade do ato, se a procedência da pretensão punitiva vem fundada em outros elementos idôneos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, o que, de fato, ocorreu no caso.

Por outro lado, a tese da defesa não merece prosperar. Apesar de a Defesa afirmar que a conduta do réu se amolda àquela prevista no artigo 155, caput, do Código Penal, não é o que se depreende do contexto probatório produzido nos autos. Logo após a subtração do dinheiro da vítima, mediante grave ameaça, o acusado colocou uma das mãos por baixo da camisa e disse que estava armado, bem como "não vem não, senão você vai ver o que eu faço", evadindo-se na sequência. A versão do réu de que a vítima acreditou estar armado apenas ao guardar o dinheiro não se sustenta, tendo em vista as palavras harmônicas da vítima e ausência de demonstração por parte da defesa de que a vítima teria interesse em prejudicar o réu.

Bem evidenciado que o réu subtraiu o dinheiro da vítima e, em seguida, já na posse do bem agiu com grave ameaça para afastar a vítima, e, assim, permanecer na posse do bem e lograr êxito na fuga. O contexto probatório bem evidencia que o réu praticou o crime descrito na denúncia. Havendo, pois, o emprego de grave ameaça não há como acolher-se tese defensiva de tratar-se do crime de furto.

Restando, portanto, inequivocamente comprovado que o acusado, mediante grave ameaça, subtraiu o dinheiro da vítima, mister se faz a condenação nos termos da denúncia, sendo impossível a absolvição pretendida pela Defesa.

Artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do crime que se imputa é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 48/51, pelo relatório final (fls. 122/126), laudo de exibição e apreensão de fls. 13, bem como pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 295/296.

A autoria também é certa.

Os depoimentos dos policiais são bastante consistentes no sentido de evidenciar como os fatos ocorreram com relação ao acusado. A narração feita é repleta de

detalhes e bastante crível. Além disso, o depoimento dos dois policiais coincide, notadamente, no que se refere à apreensão da droga com o réu e a ele ter reconhecido que ela se destinava a seu consumo.

O fato das testemunhas serem policiais não é determinante no sentido da desqualificação de seus depoimentos, de modo a impedir que a prova seja utilizada pelo juiz na formação de seu convencimento. Caracteriza-se, portanto, a prova produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Além disso, o entorpecente efetivamente foi encontrado com o acusado e, do relato dos policiais ouvidos em juízo e da versão ofertada pelo réu em seu interrogatório, restou incontestado que este trazia droga para consumo próprio, conforme descrito na exordial acusatória. O laudo juntado às fls. 295/296 resultou positivo para cocaína, comprovada, portanto, a materialidade delitiva.

A lei não exige, para a configuração do delito, uma quantidade mínima do produto ilícito. Tampouco tem essa circunstância o condão de tornar irrelevante o comportamento do réu, pois, tratando-se de tipo penal voltado à tutela de bem jurídico da coletividade, a posse da substância proibida, por pequena que seja a porção, tem repercussão social e merece a intervenção do Estado, no sentido de coibir, prevenir e reprimir condutas semelhantes.

Assim, analisando-se a prova colhida, sobretudo durante a fase judicial, há de se mencionar que o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e a autoria do crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, apontado pela denúncia, conforme dito acima, pelo qual deve responder o acusado.

Constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do fato, passo a dosar as penas dos crimes, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 157, §1º, do Código Penal.

Primeira etapa: Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal.

Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: Sem antecedentes, pois deixo de considerar as anotações abaixo apontadas: certidão de fls. 147, Processo 0016278-82.2008.8.26.0071 que aponta a condenação transitada em julgado em 30/03/2009, por fato ocorrido em 18/09/2007; certidão de fls. 147, Processo 0002308-40.2004.8.26.0205 que aponta a condenação transitada em julgado em 17/01/2006, por fato ocorrido em 04/07/2004; certidão de fls. 148/149, Processo 0011866-44.2002.8.26.0322 que aponta a condenação transitada em julgado em 15/07/2003, por fato ocorrido em 31/05/2002; certidão de fls. 150/151, Processo 0021050-87.2003.8.26.0322 que aponta a condenação transitada em julgado em 14/11/2006, por fato ocorrido em 30/04/2003; certidão de fls. 153, Processo 0003858-48.2000.8.26.0484 que aponta a condenação transitada em julgado em 10/04/2002, por fato ocorrido em 04/12/2000; certidão de fls. 154, Processo 0004822-36.2003.8.26.0484 que aponta a condenação transitada em julgado em 04/09/2008, por fato ocorrido em 22/05/2003; certidão de fls. 155, Processo 0004855-26.2003.8.26.0484 que aponta a condenação transitada em julgado em 22/09/2008, por fato ocorrido em 08/04/2003.

Em que pese o entendimento fixado no RE 593.818/SC, entendo que antecedentes não podem se perpetuar para apenar de forma mais gravosa o acusado. Senão, vejamos:

APELAÇÃO. Estelionato. Sentença condenatória. Recurso da defesa. (...). 3.

Dosimetria da pena que merece reparos. Afastamento dos maus antecedentes do agente. Condenações anteriores que ultrapassaram o período depurador da reincidência. Tema pacificado pelo Plenário do STF no julgamento do RE593.818/SC. Hipótese excepcional que se configura no caso em apreço. Condenação criminal definitiva cujo período depurador foi atingido há aproximadamente 13 anos antes da data dos fatos.

Impossibilidade de perpetuação dos maus antecedentes sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/SP; Apelação Criminal 3001150-91.2013.8.26.0136; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cafelândia - Vara Única; Datado Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu.

Portanto, indevido o aumento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu. Portanto, indevido o aumento da pena.

E) Motivos do crime: O motivo é ínsito ao tipo penal, qual seja, vantagem patrimonial.

F) Circunstâncias do crime: São normais às espécies.

G) Consequências do crime: Não há razão também o incremento da pena, pois o prejuízo material é decorrência natural dos crimes patrimoniais.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda etapa: Na segunda fase da dosimetria da pena, o réu confessou espontaneamente a prática do delito, de sorte que a pena acima determinada deve ser atenuada, nos termos do artigo 65, inciso III, "d", do referido Diploma Legal, ainda que de forma qualificada, em atenção à Súmula 545 do STJ. No entanto, está presente no caso em questão a circunstância agravante genérica da reincidência (fls. 152 - Processo nº 0001176-90.2018.8.26.0484; fls. 153 - Processo nº 0004046-50.2014.8.26.0484; e fls. 155 - Processo nº 1500301-12.2019.8.26.0484). Assim, diante da multireincidência, compensada pela confissão, majoro a pena em 1/5, fixando-a em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do art. 67 do Código Penal" (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

Ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, mantenho, na terceira fase, a pena em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. A reincidência do réu determina a fixação do regime inicial fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 4 anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena superior a 2 anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49, § 1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

O rol de penas para o crime de porte de entorpecente está abstratamente prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Não há no Município programa ou curso educativo que possibilite a medida educativa prevista no inciso III do artigo 28. Assim, aplicar-se-ão ao réu a prestação de serviços do inciso II do artigo 28.

O réu possui extensa folha de antecedentes criminais e está detido atualmente, razão pela qual o prazo da prestação de serviços é fixado em dez meses, conforme autorizado no parágrafo 4º do artigo 28.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA como incurso:

a) no artigo 157, § 1º, do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, atribuído a cada dia-multa a importância de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; e

b) no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à penas de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dez meses.

O réu não poderá recorrer em liberdade, porquanto persistem os motivos que deram ensejo à prisão preventiva e a presente sentença vem apenas a reforçar os requisitos ensejadores de sua custódia cautelar.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Expeça-se a certidão de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Promissao, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA